



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

Paraná, 19 de diciembre de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José BUSANICHE, Presidente; la Dra. Beatriz Estela ARANGUREN, Vicepresidenta; y el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. N° FPA 4802/2016/29/CA3, caratulado: "LEGAJO DE APELACIÓN DE GONZALEZ, MARIA GRISELDA; PADILLA, PAOLA ANAHI; PADILLA, JOSÉ LUIS, ZARATE, KEVIN JOSÉ RAFAEL EN AUTOS GONZALEZ, MARIA GRISELDA; PADILLA, PAOLA ANAHI; PADILLA, JOSÉ LUIS POR INFRACCION LEY 23.737", proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Paraná,

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Mateo José Busaniche, dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de María Griselda González y Paola Anahí Padilla a fs. 23/30 vta., y de Kevin Rafael Zárate, José Luis Padilla y Guillermo Tomás Maydana a fs. 31/38; contra la resolución obrante a fs. 1/19, en cuanto decreta el procesamiento de los nombrados por considerarlos, prima facie, coautores penalmente responsables del delito de comercio de estupefacientes, agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de



manera organizada, previsto y reprimido por el art. 5 inc. c) de la ley N° 23.737, con el agravante del art. 11 inc. c) de la misma ley, y de conformidad a los arts. 306 y 308 del CPPN. El recurso fue concedido a fs. 39.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 62 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez; el Dr. Pedro E. Fontanetto D'Angelo, en defensa de María Griselda González y Paola Anahí Padilla; y el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli, en defensa de Kevin Rafael Zárate, José Luis Padilla y Guillermo Tomás Maydana; quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante solicita se revoque la resolución que procesa a sus defendidos Kevin Rafael Zárate, José Luis Padilla y Guillermo Tomás Maydana. Refiere al rol que se les atribuye y sostiene que no hay argumentos para imputarlos y que la resolución carece de la fundamentación que exige el art. 123 del CPPN.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

En relación a Zarate, alude a los domicilios que se allanaron y sus resultados y al informe de vida y costumbre que indica que vive en el mismo domicilio durante más de 20 años y que no ha estado vinculado a ningún ilícito. Destaca que tiene una *probation* y que el informe médico revela que no es consumidor.

Indica que Maydana tiene un kiosco, que se le secuestró escasa cantidad de tóxicos, elementos propios de su consumo y poco dinero. Menciona sus dichos en la indagatoria, en la que declaró que no tiene relación con Giménez, destaca que tiene una *probation* y que el informe médico dio cuenta de su adicción a los estupefacientes.

Respecto de Padilla, expresa que fue detenido cerca de su casa y que no se le secuestró nada en su domicilio, ni se halló ningún otro indicio. Resalta que no tiene antecedentes y que el médico informó que es adicto a los estupefacientes.

Alega que después de un año de escuchas y de los allanamientos dispuestos no hay elemento alguno que los vinculen con el comercio ni que hayan formado parte de la organización. Agrega que la resolución no tiene los elementos concretos para atribuir responsabilidad a los defendidos. Propicia se aplique el fallo "Landra" de esta Alzada.



Solicita se sobresea a sus defendidos o se les dicte la falta de mérito.

b) Por su parte, el Dr. Fontanetto D´Angelo adhiere a la solicitud de la defensa pública y solicita se revoque la resolución recurrida. Considera que hay una vulneración a lo que requiere un auto de procesamiento y sostiene que no hay elemento de convicción que amerite continuar con la causa y que dé lugar al procesamiento de sus defendidas.

Indica que la única prueba que vincula a Paola Padilla son un par de mensajes con quien tuvo una relación amorosa durante años. Resalta que no se encontró nada en su morada, ni tóxicos ni otros elementos, sino solamente una balanza y que se dedica a la venta de alimentos propios de una despensa. Menciona que el informe médico no indica que consume tóxicos.

Refiere que en relación a María Griselda González, no hay una sola prueba, no hay un mensaje ni llamada. Sostiene que sólo se la vincula por la relación familiar que tiene con alguno de los principales investigados. Indica que el dinero que se le incautó era para festejar el cumpleaños de su hija. Resalta que no hubo ni una sola llamada ni mensaje.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

Solicita se revoque el auto de procesamiento de Paola Padilla y María Griselda González y se dicte su sobreseimiento o, en su defecto, la falta de mérito. Cita el fallo "Landra" de esta Alzada.

c) A su turno, el Sr. Fiscal General indica que la resolución debe analizarse en el contexto de la anterior intervención de esta Alzada y alude a la complejidad de las megacausas.

Alude a lo resuelto por esta Alzada y destaca que los recurrentes fueron citados a indagatoria cuando se procesó con prisión preventiva al resto de los imputados y que se encuentran excarcelados. Considera que el ingreso posterior a la causa sobrevino de una vacilación judicial y de la necesidad de profundizar la pesquisa. Refiere a la imputación extendida en el tiempo que se realiza y efectúa consideraciones respecto del delito de comercio de estupefacientes.

Resalta que no fueron sorprendidos con tóxicos, salvo Maydana y alude a las tareas de inteligencia y de espionaje acústico. Destaca que el hecho es uno y que se les imputó el mismo a todos los encartados. Reitera que esta Alzada entendió que existían razones para confirmar el primigenio dictado de procesamiento de los otros imputados.



Indica que a Zárate se lo cita en muchos diálogos que dan cuenta de actividades propias del comercio de tóxicos. Aduce que Maydana es el propietario de un kiosco y cita mensajes que ponen en evidencia su intervención en la venta de tóxicos en Bajada Grande. Menciona que a José Luis Padilla se le imputa que se reportaba con Giménez y sostiene que se lo localiza por su sobrenombre y cita los diálogos en los que interviene. Destaca que en relación a Paola Padilla hay muchos diálogos que la vinculan con la organización que se investiga.

Refiere a la situación de María Griselda González, alegando que el auto de procesamiento no permite ser autosuficiente a su respecto. Refiere a los vínculos familiares, cita informes de la causa y alega respecto del principio de confianza en la actuación del magistrado, para concluir en la necesidad de confirmar su procesamiento.

Alude al grado de probabilidad que exige en auto de procesamiento y manifiesta que debería recomendarse al Magistrado que se profundice la investigación con otras tareas de campo, más allá de las intervenciones telefónicas que se puedan disponer, para que se pueda enriquecer la hipótesis preventiva con elementos más razonables y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

consistentes. Propicia el rechazo de los recursos de apelación.

II- Que, cabe tener presente que en las actuaciones principales el Juez a-quo el 6/06/2017 dictó el auto de procesamiento y prisión preventiva de Lisandro Rodrigo Giménez, Patricia Alejandra González, Roberto Ceferino Sergio Balcaza, Julio Oscar Rollero y Sebastián Armando Escobedo Sánchez por el delito de comercio de estupefacientes, agravado por haber intervenido tres o más personas de manera organizada (art. 5 inc. c) y art. 11 inc. c) de la ley 23.737) -decisión que fue recurrida por las defensa de Giménez, González y Balcaza y confirmada por esta Alzada el 11/09/2017-; y dispuso el llamado a prestar declaración indagatoria a los encartados Kevin José Rafael Zárate, José Luis Padilla, Paola Anahí Padilla, María Griselda González, Guillermo Tomás Maydana -entre otros-, quienes fueron excarcelados al ser indagados.

A los nombrados, al igual que al resto de los coimputados, se les imputó la comisión del siguiente hecho: Que entre los meses de marzo del año 2016 hasta el día 13 de mayo del año 2017, Lisandro Rodrigo Giménez, alias "Pokemon", DNI N° 30.558.405 y Patricia Alejandra González, DNI 29.988.116 (organizadores), Roberto Ceferino Balcaza



alias "Flaco Ananá", DNI N°18.071.576 (almacenador/distribuidor), Julio Oscar Rollero, DNI N° 22.514.253 (vendedor), Kevin Exequiel Garay alias "Killan" DNI N° 39.027.218 (vendedor), Sebastián Armando Escobedo Sánchez alias "Kakalo" DNI N°37.290.856 (almacenador/vendedor), Kevin Rafael Zárate alias "Toty" DNI N°40.819.343 (vendedor), José Luis Padilla DNI N°35.708.664 (vendedor), Paola Padilla DNI N° 38.796.645 (vendedora), María Griselda González DNI N°23.279.937 (vendedora), Guillermo Maydana DNI N°22.065.829 (vendedor), y Gabriela Isabel González DNI N°20.288.892 (vendedora), comercializaron de manera conjunta y organizada (entre sí y con personas cuya identidad y aportación específica en la organización aún no se ha podido precisar), estupefacientes -cocaína-, en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de provisión, organización, almacenamiento, y venta de mediana y pequeñas cantidades de los referidos tóxicos, a distintos consumidores en Paraná, en particular en los barrios Paraná XIII, Paraná XVI y Bajada Grande. Dichas conductas organizadas fueron constatadas en ocasión de realizar tareas de investigación e inteligencia por parte de personal de la P.E.R. en el plazo antes indicado y en el marco de causas de tramitación





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

ordinaria como así también en la presente causa, las cuales se registraron debidamente, atribuyéndose asimismo a los nombrados los siguientes hallazgos de estupefacientes verificados dentro del lapso temporal antes referido:

1) en fecha 18 de marzo de 2017, siendo las 3.30 horas aproximadamente, en calle Bourmeister, pasando la intersección con calle Primero de Mayo, hacia el cardinal sur, frente a la puerta del Depto. N°1 sector 2 tira 3 del barrio Paraná XIII, de Paraná, Entre Ríos y en virtud del procedimiento prevencional llevado a cabo por personal de la P.E.R., se localizó cocaína en forma compacta con un peso de 503 gramos, la que estaba cubierta por nylon y cinta de embalar, debajo de una laja de hormigón que oficia de tapa de una cámara séptica, de idéntica composición al estupefaciente secuestrado que se describe a continuación;

2) en fecha 17 de marzo de 2017, siendo las 9 horas aprox., en el domicilio sito en Barrio Paraná XIII, Lote 4, Sector C1, Departamento N° 11, planta baja, de la ciudad de Paraná, habitado por Jorge Omar Almada, DNI N° 20.640.129 y Sebastián Armando Escobedo Sánchez, DNI N°37.290.856 y en ocasión en que personal de la Policía de la Provincia de Entre Ríos diera cumplimiento a la



orden de allanamiento dispuesta en el marco del Legajo de Fiscalía N°51784 (OGA N°A-0300/17) por el Juez de Garantías N°3 de Paraná Dr. Humberto Franchi, oportunidad en la que se constató la tenencia de sustancia estupefaciente -cocaína- en la cantidad total de 376 gramos por parte de los nombrados, la que estaba dispuesta en parte en polvo, otras partes en piedras irregulares y en un trozo tipo ladrillo de forma compacta, en un envoltorio de nylon y cinta de embalar, resguardado dentro de una almohada, localizada en el patio de la finca, debajo de una ventana.

3) El 18 de marzo de 2017, siendo las 15.00 horas aproximadamente, y en virtud del procedimiento prevencional llevado a cabo por personal de la P.E.R. en inmediaciones de la finca sita en Barrio Paraná XVI, Manzana A Departamento N°5 de Paraná, habitado por Lisandro Giménez alias Pokemon, se constató la tenencia de estupefacientes tratándose de cocaína en la cantidad total de 1059 gramos, la que fue localizada en el interior de una casilla de gas emplazada en uno de los pasillos del barrio Paraná XIII, más precisamente por la segunda escalera entrando por calle 1º de Mayo, Sector 2, tira 8.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

4) Por último, las referidas tareas investigativas y secuestros dieron fundamento a las órdenes de allanamiento, requisa y secuestro N°1019/17 a 1033/17 inclusive y 1036/17 a 1039/17 inclusive, dispuestas por el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, en cuyas ejecuciones por parte de personal de la Dirección de Toxicología de la P.E.R., se halló sustancia estupefaciente -cocaína- en la cantidad total de 15 gramos, distribuida en 49 envoltorios, conforme el siguiente detalle: en dos envoltorios tipo cebollines que tenía Rollero en forma pulverulenta en el bolsillo delantero izquierdo de su ropa de vestir, y en otros cuarenta y cuatro similares contenidos en un envoltorio de nylon color blanco con inscripciones color rojo, que resguardaba el nombrado en la zona de la ingle apretado con su ropa interior, todo ello en ejecución del Oficio N°1020/17; mientras que, un envoltorio similar tenía consigo Juan Oscar Maydana y otros dos Guillermo Tomas Maydana, quienes fueron requisados en virtud del Oficio N°1026/17. En los domicilios allanados se secuestraron también efectos que se describen en las actas pertinentes, consistentes en sumas significativas de dinero en efectivo en billetes de distinta denominación, teléfonos celulares, balanzas.

Fecha de firma: 19/12/2017

Alta en sistema: 20/12/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN



#30641268#196288825#20171219122902689

Según la imputación del a-quo, y conforme a lo que aquí interesa, las actividades se dividían en cuanto a los roles asumidos, del siguiente modo: Lisandro Rodrigo Giménez, alias "Pokemon" y Patricia Alejandra González, organizaban la adquisición, fraccionamiento, distribución y venta valiéndose de la asistencia y colaboración de Kevin Rafael Zárate alias "Toty", quien asistía y colaboraba a Lisandro Rodrigo Giménez, alias "Pokemon" y Patricia Alejandra González, y vendía personalmente el tóxico o se lo suministraban a otras personas cuya identidad e intervención aún no ha sido establecida, en el Barrio Paraná XIII y XVI; José Luis Padilla se reportaba directamente a Lisandro Rodrigo Giménez alias "Pokemon", quien le encomendaba la venta de estupefaciente también en el Barrio Paraná XVI; Paola Padilla y Griselda González vendían por indicación de los organizadores y resguardaban el producido de dichas ventas a disposición de los organizadores; y Guillermo Maydana -junto a Gabriela Isabel González-, se encargaba de la venta de estupefaciente -cocaína- proveído por los organizadores en el Barrio de Bajada Grande.

III- a) Sentado aquello, corresponde dar tratamiento a los agravios introducidos por los





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

recurrentes respecto del auto de procesamiento que aquí se recurre.

A dichos, efectos, de la atenta lectura de la resolución recurrida, se advierte que los elementos cuya valoración llevaron al Magistrado a tener por acreditada la intervención de Kevin Rafael Zárate, José Luis Padilla, Paola Anahí Padilla y Guillermo Tomás Maydana en los hechos ilícitos descritos precedentemente, con el grado provisorio de esta etapa procesal, resultan suficientes para su confirmación.

En tal sentido, se advierte que el magistrado ha sopesado variables que se desprenden de elementos concretos que obran en la causa -en particular, las escuchas telefónicas y los resultados de los allanamientos ordenados en las actuaciones- y que sustentan racionalmente la imputación que se ciñe sobre éstos.

Así, la respectiva intervención de cada uno de los imputados es posible extraerla del estudio de conversaciones telefónicas entabladas entre éstos, sus coimputados, y otras personas, reseñadas por el Sr. Juez a-quo en la resolución que aquí se recurre y en las que aparecen alocuciones indicativas y propias del comercio de estupefacientes, y arrojan datos sugerentes en torno



a su participación en la organización ilícita investigada.

Al respecto, vale destacar que esta Alzada ha sostenido en numerosas ocasiones -aun con diversas integraciones- que las tareas investigativas previas no pueden escindirse a la manera de "compartimentos estancos" respecto de los allanamientos y secuestros posteriores, toda vez que conforman el marco previo circunstancial que amerita, en su caso, el dictado de la orden de allanamiento y requisita personal, como asimismo que, junto con este cometido principal, debe no obstante también ponerse de relieve que, tales constancias son sugerentes del *modus operandi*, ya que, aun cuando la observación prevencional tenga lugar en ciertos días, proyectados en el tiempo, ilustran acerca del proceder de los imputados (L.S.Crim. 2012-II-601, entre muchos otros).

b) En tal entendimiento, la intervención de **Kevin Rafael Zárate**, alias "Toty" en los sucesos investigados permite ser corroborada en virtud de las numerosas conversaciones telefónicas que lo vincula con el corretaje y almacenamiento del tóxico, tal como lo ha valorado el a-quo.

Al respecto, y a modo ejemplificativo vale destacar las conversaciones de fecha 10/07/16 entre





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

Zarate y Garay de la que surge: "(Killán) 1: oh hola, (Toty) 2: hey, 1 : ¿qué?, 2: ¿Dónde están los de cinco gramos?, 1: ¿Quién quiere?, 2: un chabón vino a buscar, dice que vino hoy a la noche y yo le dije que no, si yo estuve toda la noche aca, 1: le dijiste al Li, 2: le dije que, que el nunca vino y me dice, no pero si yo lo conozco a pokemon, si yo la revendo a la droga que le compro me dice, 1: mentira es, si no fue nadie a comprar cinco gramos, si nosotros estábamos ahí..."; como así también de fecha 24/08/16 "(Toty) 1: Hey,... (Killan) 2: escucha, ¿vos anoche sacaste algo de, de las bolsitas que estaban armadas?, 1: ¿de qué?, 2: de las cosas que estaban armadas, 1: ¿Cómo que estaban armadas?, 2: en el tubito, 1: no la, 2: en el fondo, 1: no, las vendí, 2: ¿Qué vendiste?, 1: ¿las bolsas?, 2: no, en el del fondo, el que va, el que va en el fondo, no el que va adentro, 1: a de los cinco, 2: ajá, 1: no nada, 2: me dijo que falta..."

En efecto, dichos elementos que han sido adecuadamente detallados y valorados por el juez *a quo*, y resultan indicativos -por el momento- de la participación de Kevin Rafael Zarate en la organización ilícita investigada, por lo que el dictado del auto inculpativo deviene razonable, debiendo por ello ser confirmado.



c) Respecto de **José Luis Padilla** el magistrado, asimismo, enunció en detalle las conversaciones telefónicas que permitirían inferir que aquel, identificado bajo el seudónimo de Checo, cumplía su rol de *"reportarse directamente a Lisandro Rodrigo Giménez alias 'Pokemon', quien le encomendaba la venta de estupefaciente"*.

Así surge de las conversaciones de fecha 29/06/16 de la que se advierte: "(Checo) 1: Hola, ¿Qué?, (Daniela) 2: hola, ¿Qué pasó?, 1: hola, 2: ¿me escuchas?, 1: eh, escucha, 2: ¿Qué?, 1: eh, si, saltó acá, que se yo, le di un ki, le di el kilo que me quedaba y le di mil pesos, ya no te debo más nada chau, total a eso se lo pago cuando entregue GASTON, después..."; y de fecha 01/07/16 "(Checo) 1: ahí me mandaron a pedir el coso ese boluda, que yo le di a poke el otro día,(Daniela) 2: ¿qué coso?, 1: el kilo ese..., 2: ¿en serio?, 1: si, 2: oh, 1: un bajón boluda, voy a ver si rescato un poco de plata de lo otro y, y le voy a decir que me aguanten ese boluda, hasta mañana o pasado, que junte una plata, 2: y si, fo".

Asimismo, vale destacar que del análisis de la pericia informática N° 5.667 -cfr. Nota D.T."I" N°547/17 (fs. 2015/2051 de los autos principales)- se puso de manifiesto que "se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

constatan imágenes en el barrio e inmuebles de los imputados, como también captura de pantalla a través de las cuales se puede apreciar que el sospechado Giménez Lisandro Rodrigo, alias "Pokemón", se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes en el barrio Paraná XVI, desde su inmueble. Con estas imágenes se pretende que se vea el vínculo de éste con los colaboradores que tenía y que fueron mencionados en la causa como el caso de José Luis Padilla, alias "Checo..."

Todo lo expuesto permite, por el momento, mantener la hipótesis delictiva endilgada y su aporte como al hecho en coautoría.

d) Que, en relación al imputado **Guillermo Tomás Maydana** vale poner de resalto que como resultado del allanamiento de su domicilio -sito en calle Croacia S/N- el día 13/05/2017 se le secuestraron dos envoltorios de nylon, tipo cebollín, que contenían cocaína (fs. 973 y vta. de los autos principales).

A ello, cabe agregar que la intervención y vinculación del nombrado en los hechos investigados se sustenta en los diálogos telefónicos que obran en la causa, entre los cuales cabe mencionar las conversaciones de fecha 25/08/16 "(Toty) 1: Hola, (Maydana) 2: si, ¿ya llego ya?, 1: si, anoche llego,



pero yo no sabía cómo llamarte boludo, 2: ah bueno, 1: no sabía cuál era, no me acordaba cual era tu número, 2: bueno, yo ahora voy pa allá, ¿Quién tiene?, 1: eh, sapito tiene y Lisandro tiene tres, 2: ah bueno, bueno yo voy pa allá ya, si, sabes, dentro de un rato..."; "(Toty) 1: Hola, (Maydana) 2: Hola toty, 1: ¿Cómo andas?, 2: ¿vos me podes pasar el teléfono de la Paola, 1: ¿de la Paola?, 2: aja, 1: bueno pero, 2: o yo te llamo dentro de un rato y me lo pasas, 1: dale dale, 2: che ¿no sabes si quedo algo más por ahí? Porque yo anduve por el, hoy por el sapo y le quedaba un cuarto no mas, 1: no eh, li, Lisandro tenía dos, 2: eh, preguntale cuanto lo vende, 1: bueno dale, 2: porque necesito uno entero ya sabés, 1: si, si tenía aca, 2: aja, preguntale a cuanto lo tiene ¿eh?,..."

Asimismo, cabe agregar que el análisis de los resultados de las pericias de Gendarmería Nacional N° 5.673, 5.674 y 5.675 (cfr. fs. 2127/2134 de los autos principales), permitieron concluir que *"se desprende que dicho equipo de telefonía celular era utilizado por los investigados Maydana, Guillermo Tomás (...) y González, Gabriela Isabel, alias "China" (...). De los mismos se desprende que Maydana Guillermo y González Gabriela estaban comercializando con material estupefaciente:*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

'Guille. Dice su hijo si tiene .25.0 le vendaba pero. Tiene 150 q después te pasa lo otroo contestar si o n asi va a hora xq se tiene q cuidar auto' - 'Ay voy dice su hijo q le mande una bolsitaa' - 'Papi aguantame un 25 d faso para aser plata q no tengo pantalón largo ni remera' - 'Pilu no te olvide de darle el doce a la belén tiene que ser de mañana x favor' - 'Me equivoque perdón soy la china' (...) - 'Ok pedile a papi una alita y un atado d puchu'.

En efecto, se han puesto en evidencia situaciones que lo ubican en la estructura ilícita que se investiga, siendo fundada la interpretación de las escuchas telefónicas que efectúa el juez a quo, por lo que habrá de confirmarse su procesamiento.

e) A igual conclusión corresponde arribar respecto de **Paola Anahí Padilla**, a quien se le atribuyó que *"vendía por indicación de los organizadores y resguardaba el producido de dichas ventas a disposición de los organizadores"*.

Sobre el punto, el magistrado funda su decisión en los diálogos telefónicos entre los cuales cabe mencionar las conversaciones de la nombrada de fechas 27/06/16, 01/07/16 y 07/07/16 en las que se advierten diálogos típicos e indicativos de un presumible actividad de venta de sustancia



prohibida en la que estaría inmersa, toda vez que se hace alusión a "cosas" o "pedazo grande" que en el contexto de las actuaciones permiten suponer que se trataría de tóxicos.

Por otro lado, no puede perderse de vista que el informe del análisis de la pericia informática N° 5.667 -cfr. Nota D.T."I" N°547/17 (fs. 2015/2051 de los autos principales) citada ut supra- reveló que "se constatan imágenes en el barrio e inmuebles de los imputados, como también captura de pantalla a través de las cuales se puede apreciar que el sospechado Gimenez Lisandro Rodrigo, alias "Pokemón", se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes en el barrio Paraná XVI, desde su inmueble. Con estas imágenes se pretende que se vea el vínculo de éste con los colaboradores que tenía... De igual modo con otras personas perteneciente a su vínculo familiar como Paola Padilla, Griselda González y Fabiana González, alias "Pilu". Unas de las primeras imágenes de estas captura de pantallas del whatsapp, en el que figura como "Esteban", el texto lleva a la conclusión de que esta persona estaba ofreciendo a su interlocutor la que según el texto es "Pao", posiblemente Paola Padilla, persona vinculada muy estrechamente en la comercialización del tóxico con Gimenez Lisandro y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

Patricia González, en la que ofrece sustancia estupefaciente cocaína...".

En efecto, en el contexto de la totalidad de los hechos investigados, se advierte que obran elementos concretos que resultan indicativos de que su vínculo con los coimputados no era solo de índole personal como pretende indicar la defensa.

En ese entendimiento, las probanzas obrantes en autos permiten coincidir con el magistrado y alcanzan el grado de probabilidad que esta instancia requiere, para sostener que las conductas que se le atribuyen a Paola Anahí Padilla, se habrían realizado, contribuyendo así a la concreción de la maniobra investigada en autos.

f) En suma, en base a lo antes analizado, los informes realizados por la autoridad prevencional, el resultado de las intervenciones telefónicas dispuestas, junto a las pertinentes transcripciones, las requisas y allanamientos, se constituyen en elementos suficientes que permiten inferir -con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal- la vinculación de los imputados Kevin Rafael Zárate, José Luis Padilla, Guillermo Tomás Maydana y Paola Anahí Padilla en las maniobras de comercialización de estupefacientes en forma



conjunta y organizada que se le enrostra conjuntamente con los demás imputados en autos.

Es que el juez ha efectuado una atribución de responsabilidad por la actuación en común. Al respecto cabe tener en miras que *"Los coautores no cometen distintos hechos punibles sino que intervienen en un hecho común. Sus aportes al hecho deben ser valorados jurídicamente como una acción que se subsume, en su conjunto, en el tipo respectivo."*

Y, asimismo que *"La reunión de los aportes al hecho en una acción total tiene por consecuencia que esa acción le sea imputable a cada interviniente... Por ello, en la coautoría no importa el carácter de propia mano de la comisión."* (cfr. Frister Helmut, Derecho Penal. Parte General, 1era. Edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, págs. 538/540).

Por otro lado, ha de ponerse de resalto que *"...cuando de lo que se trata es de la investigación de una organización, pretender segmentar la titularidad de los elementos hallados según su inmediato tenedor conduciría a escindir un universo que debe permanecer aunado (cfr. causa N° 34170 "Bomparola Rodolfo A. y otros s/ procesamiento y prisión preventiva", del 28/02/2014, reg. N°*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

37309)..."-cfr. CCyCFed., Sala II, CFP
3243/2015/37/CA13, del 8/10/15, y CFP
1059/2016/22/CA10, del 30/01/2017-, en
www.cij.gov.ar.

En este estado, cabe recordar que para el dictado del auto de procesamiento se requiere que existan elementos de convicción suficientes sobre la comisión de un delito, no conteniendo el art. 306 del ordenamiento adjetivo la exigencia de que se acredite fehacientemente el mismo.

g) Que, diferente solución habrá de adoptarse respecto de María Griselda González a quien se le atribuyó el rol de "vendedora" y que lo hacía *"por indicación de los organizadores y resguardaba el producido de dichas ventas a disposición"* de éstos.

Ello, por cuanto, si bien los informes realizados por la autoridad prevencional desde el inicio de las actuaciones, dan cuenta de su posible intervención con los hechos investigados; lo cierto es que en la resolución recurrida se observa que la apoyatura del auto puesto en crisis en relación a nombrada, se sustenta únicamente en citas de las intervenciones telefónicas que no se relacionan con ella, sino con los co-imputados en autos.



En efecto, a diferencia de cuanto sucede con el resto de los aquí recurrentes, no se han detallado conversaciones u otros elementos que, en el contexto de los hechos que se investigan, arrojen datos indicativos en torno a su participación en la organización ilícita.

Adviértase, entonces, que las pruebas colectadas en la causa -esto es informes, actas de procedimiento, pericias, informes y testimonios- evidencian una falta de convicción respecto del reproche inicial que se le hiciera a María Griselda González y no permiten superar el estado de sospecha que llevó a recibirle declaración indagatoria, aunque tampoco permiten arribar a la certeza de que sea ajena al delito atribuido y disponer en consecuencia la desvinculación definitiva del proceso de los nombrados; apareciendo por ello razonable el dictado de la falta de mérito de los mismos.

En tal sentido, resulta necesario ahondar en la investigación para obtener mayores elementos que permitan relacionarlo con la supuesta organización destinada al comercio de estupefacientes durante el período de tiempo que aquí se investiga, y que acrediten el rol que se le endilga.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

Por lo expuesto, es que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de María Griselda González, revocar el resolutorio apelado a su respecto y dictar su falta de mérito para procesar o sobreseer (art. 309 del CPPN).

En este estado, cabe recordar que la falta de mérito *"es una situación intermedia entre el sobreseimiento definitivo (art. 334) y el procesamiento (art. 306)"* (cfr. D'Albora, Francisco; "Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado", 5° ed. correg., ampl. y actualiz., Ed. Lexis Nexis, 2.002, pg. 641), que, por lo tanto, *"no concluye la investigación, sino que impone avanzar en la producción de aquéllas medidas probatorias tendentes a lograr la convicción suficiente que permita el dictado de auto de procesamiento, o bien, la certeza que habilite el sobreseimiento"* (L.S. Crim. 2006-I-149; entre otros).

IV- Finalmente, en atención a las manifestaciones del Sr. Fiscal General en la audiencia celebrada en esta instancia con relación a las tareas investigativas, entiendo conveniente dar por reproducido lo que oportunamente sostuviera en la primigenia intervención de esta Alzada, referido



al modo en que los Juzgados Federales de Primera Instancia deberían conducir las tareas de pesquisa ante la presunta comercialización de estupefacientes a tenor de lo normado en los arts. 26, 194 y ccdtes. del CPPN; ello sin perjuicio de lo que pudiera disponerse en el ámbito del MPF.

La **Dra. Beatriz Estela Aranguren**, y el **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijeron: Que adhieren a la solución propuesta en el voto que antecede.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por las defensas de Kevin Rafael Zárate, José Luis Padilla, Guillermo Tomás Maydana y Paola Anahí Padilla y, consecuentemente, confirmar la resolución obrante a fs. 1/19 que decreta el procesamiento de los nombrados como coautores del delito de comercio de estupefacientes, agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de manera organizada, de conformidad a los argumentos vertidos en los considerandos precedentes.

II- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de María Griselda González y, consecuentemente, revocar su procesamiento, dictando a su respecto la falta de mérito para procesar o sobreseer, de conformidad a





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/29/CA3

los considerandos precedentes (arts. 309 y 455 del C.P.P.N.).

III- Encomendar al Sr. Juez Federal de esta ciudad a que tenga presente lo señalado en el considerando IV de la presente.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se deja constancia que el Dr. Mateo José Busaniche estuvo presente en la deliberación, no suscribiendo la presente de conformidad a lo establecido en el art. 399, 2º párr. del C.P..P.N. y al art. 109 del R.J.N.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

DANIEL EDGARDO ALONSO

ANTE MI

HÉCTOR RAÚL FERNANDEZ
SECRETARIO DE CÁMARA

